

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4738/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย แสงชัย ทาระขจัด

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 32, มาตรา 33

พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 มาตรา 17, มาตรา 45

การที่จำเลยได้จำหน่ายขายสุราของกลางโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
สรรพสามิตอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสุราพ.ศ.2493มาตรา17นั้นมาตรา45ไม่
ได้บัญญัติให้ริบสุราในกรณีเช่นนี้ไว้ศาลไม่ริบสุราของกลาง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้จำหน่ายขายสุราโดยมิได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
สรรพสามิต โดยสุราที่จำหน่ายเป็นสุราที่ทำขึ้นในราชอาณาจักรเจ้าพนักงานตำรวจจับ
จำเลยได้พร้อมด้วยสุรายี่ห้อแสงทิพย์ จำนวนเศษหนึ่งส่วนสามแบน ขาดโซดาตรา
สิงห์ จำนวน 1 ขวด แก้วน้ำจำนวน 1 ใบ ใบเสร็จรับเงินจำนวน 1 ใบ เป็นของกลาง
ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 3(4,4, 26 ทวิ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 พระราชบัญญัติสุราพ.ศ. 2493 มาตรา 17, 40,
45 ริบสุราของกลางเป็นของกรมสรรพสามิตส่วนของกลางอื่นนอกนั้นคืนแก่เจ้าของ

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 3(4), 4 วรรคสอง, 26 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 17, 40, 45 จำเลยให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 เรียงกระทงลงโทษ ฐานตั้งสถานบริการโดยไม่แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ปรับ 3,000 บาท ฐานขายสุราโดยมิได้รับอนุญาตปรับ 250 บาท รวมลงโทษปรับ 3,250 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 สำหรับสุราของกลางมิใช่ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำผิดโดยตรง ไม่สมควรริบจึงไม่ริบ และให้คืนของกลางแก่เจ้าของ

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ริบสุราของกลาง โดยอ้างการสูงสุดรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยอ้างการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาขอให้ริบสุราของกลางนั้นเห็นว่ากรณีจำเลยได้จำหน่ายขายสุราของกลางโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิตอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 17 นั้น ตาม มาตรา 45 ไม่ได้บัญญัติให้ริบสุราในกรณีเช่นนี้ ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 508/2494 (ประชุมใหญ่) ระหว่าง อัยการจังหวัดอุบลราชธานี โจทก์ นายเทพ พะโลษชัย จำเลยที่ศาลล่างทั้งสองไม่ริบสุราของกลางตามฟ้องของโจทก์นั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สมคิด ไตรโสรัส-พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ